

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2158/2537

นาย โปรง สุวรรณ นุช
นาย สำรวย ศิริวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 26, มาตรา 226 (2)

การที่ศาลชั้นต้นสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่ความแล้วสั่งงดสืบพยาน ในวันนัดสืบพยานโจทก์และพิพากษาคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ได้ความ ถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 แต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อโจทก์เห็นว่าชอบที่จะมีการสืบพยานต่อไปก็ต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ มิฉะนั้นต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญากู้เงินจำเลยจำนวน 29,000 บาทโดยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 11391 ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันต่อมาโจทก์นำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปชำระหนี้ จำเลยไม่รับชำระหนี้และไม่คืนโฉนดที่ดินให้ ขอให้จำเลยรับชำระหนี้จากโจทก์จำนวน 31,175 บาท พร้อมคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 11391 ของโจทก์ให้แก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า โจทก์นำที่ดินโฉนดเลขที่ 11391 มาขายฝากแก่จำเลย โจทก์ได้มาขอกู้เงินจำเลยอีก 29,000 บาท แต่แล้วต่อมาโจทก์ไม่ติดใจไถ่ถอนและขอ

ยกเลิกหนี้สินทั้งหมด จำเลยตกลงยินยอมและไม่มีภาระไถ่ถอนการขายฝากตลอดมา เป็นเวลากว่า 10 ปี จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ขายฝาก ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นศาลสอบถาม ข้อเท็จจริงจากโจทก์ แล้วมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลย(ที่ถูกโจทก์)ฎีกาว่าการที่ศาลสั่งงดสืบพยานไม่ชอบ ขอให้สั่งศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลฎีกาเห็นว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลชั้นต้นสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่ความและพิพากษาคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ได้ความ ถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ซึ่งถือว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่าง พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 227 ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อโจทก์เห็นว่าชอบที่จะมีการสืบพยานต่อไป ก็ ต้องโต้แย้งคำสั่งไว้คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 และนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 18 มิถุนายน 2533 โดยที่โจทก์ มิได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นไว้ ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานถึง วันนัดฟังคำพิพากษาโจทก์มีโอกาสดังกล่าวโต้แย้งคำสั่งได้ แต่หาได้โต้แย้งไว้ไม่จึงต้อง ห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226(2) แม้ศาล อุทธรณ์จะวินิจฉัยมาก็เป็นการวินิจฉัยไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ให้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ให้คืนค่าธรรมเนียมชั้น
ฎีกาให้โจทก์ทั้งหมด

(สวรรณ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรคแรกบัญญัติว่า "เมื่อคู่ความฝ่ายใดยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นอ้าง ซึ่งถ้าหากได้วินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ฝ่ายนั้นแล้ว จะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปอีก หรือไม่ต้องพิจารณาประเด็นสำคัญแห่งคดีบางข้อ หรือถึงแม้จะดำเนินการพิจารณาประเด็นข้อสำคัญแห่งคดีไป ก็ไม่ทำให้ได้ความชัดขึ้นอีกแล้ว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ ให้ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้มีผลว่าก่อนดำเนินการพิจารณาต่อไป ศาลจะได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้แล้ววินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหานั้น" ตามตัวบทตอนแรกที่ว่า "จะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปอีก"ทางปฏิบัติแม้จะมีการพิจารณาคดีมาแล้ว เช่น สืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว จะพิพากษาคดีกันอยู่แล้ว ก็อาจมีการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้หมายความว่าจะใช้มาตรา 24 นี้ในระหว่างการพิจารณาตอนไหนก็ได้ (2) ฟังสังเกตข้อความที่ว่า "ให้ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้มีผลว่าก่อนดำเนินการพิจารณาต่อไป ศาลจะได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้" ทางปฏิบัติมิได้ใช้กันนัก อาจจะเป็นการเยิ่นเย้อมากความไปก็ได้ เมื่อศาลสั่งดสืบพยาน

แล้ววินิจฉัยเป็นข้อกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรานี้แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1654/2517, 1269-1270/2522) สรุปก็คือเมื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้ว ก็เป็นกรณีต้องด้วยมาตรานี้แล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวก่อนว่าจะได้พิจารณาวินิจฉัยกัน (3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1254/2517 วินิจฉัยว่าการที่ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้องโดยข้อกฎหมายมิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานโดยอาศัยข้อเท็จจริง เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายอันจะทำให้คดีเสร็จทั้งเรื่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 มิใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269-1270/2522 ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลย โดยเห็นว่าตามคำฟ้องคำให้การและเอกสารที่คู่ความส่งศาลฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติได้ไม่ต้องสืบพยานแล้ว วินิจฉัยข้อกฎหมายยกฟ้องโจทก์นั้นเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 24 ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 227 โจทก์อุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งดสืบพยานนั้น (4) คำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง 3 ฎีการวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ เป็นกรณีที่ศาลสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลยเหมือนกันทั้ง 3 คดี ผู้ที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง 3 ฉบับนี้อาจมีความสงสัยเราจะแยกได้ อย่างไรว่า อย่างไรเป็นการวินิจฉัยคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริง ถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตามมาตรา 24 ซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และอย่างไรเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 24 ซึ่งกฎหมายไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เราคงไม่ลืมว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากคู่ความนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ยืนยันคู่ความได้โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจได้จากคู่ความในวันขึ้นสองสถานก็ได้ (มาตรา 183, 84(1)) หรือที่ได้ในระหว่างพิจารณาด้วยการสอบถามคู่ความในชั้นใดก็ได้ การยอมรับของคู่ความย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้ยืนยันคู่ความฝ่ายนั้น ๆ ได้ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องได้จากคำเบิกความในการสืบพยานเสมอไป (5) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1254/2517 การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว พิพากษายกฟ้องโดยข้อกฎหมาย โดยมีได้วินิจฉัยพยานหลักฐานอันเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง แม้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269-1270/2522 ซึ่งศาลชั้นต้นสั่งงดพยานโจทก์จำเลยหากจะฟังข้อเท็จจริง ก็เป็นการฟังข้อเท็จจริงจากคำฟ้องคำให้การพยานเอกสารที่คู่ความส่งศาลแล้ววินิจฉัยยกฟ้องโจทก์โดยข้อกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามที่ได้ความแล้วพิพากษาคดีโดยให้โจทก์แพ้คดีอย่างตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ซึ่งย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงได้สั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย มิใช่ว่าเมื่อสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วจำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายเสมอไป อาจเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วพิพากษาไปเลยก็ได้ ไพจิตรบุญญพันธุ์